

רופא עד הבית - כתב שירות אופאל

(כתב שירות מושלם לכולם)

1. הגדרות

- א. על הוראות כתב שירות זה יחולו ההגדרות המפורטות שלהלן:
 - ב. "החברה" אופאל תקשורת בע"מ ח.פ. 512413188
 - ג. "ספק השירות" מדיקר פ.ר.ו. שירותים בע"מ ח.פ. 515812493
 - ד. "מנוי" – אדם, גוף או תאגיד אשר התקשר עם החברה ופרטיו רשומים בנספח ההתקשרות ואשר שולמו בגינו דמי הפרמיה במלואן, המחזיק בעת רכישת כתב השירות פוליסת ביטוח הכוללת כיסויים בריאותיים
 - ה. "נספח התקשרות" – דף המצורף לכתב שירות זה הכולל את פרטיו המלאים של הלקוח וכוללים בין היתר את שם הלקוח, עלות הפרמיה החודשית ופרטים נוספים הנוגעים לכתב שירות זה ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב השירות.
 - ו. "פרמיה חודשית" – הסכום הנקוב בנספח ההתקשרות אותו חייב הלקוח לשלם לחברה מידי חודש, כתנאי לקבלת השירותים ו/או ההחזרים הכספיים על פי כתב שירות זה.
 - ז. "ספק השירות" – גורם אשר התקשר עם החברה לצורך מתן שירות לפי כתב שירות זה.
 - ח. "נותן שירות אחר" – נותן שירות שאינו בהסדר.
 - ט. "שירות אונליין" – שירות טלפוני בזמן אמת.
 - י. "מוקד השירות" – קו טלפון שתפעיל החברה עבור לקוחותיה אשר באמצעותו יטופלו הלקוחות בהתאם לכתב השירות.
- מספר הטלפון של מוקד החברה הוא 073-7111111 ובמידה ויתבצע שינוי כלשהו במספר הנ"ל תימסר הודעה על כך ללקוחות בכתב או במענה קולי במספר הקודם.**
- יא. "השתתפות עצמית" – סכום בו מחויב הלקוח לשאת בעצמו כתנאי לקבלת השירותים על פי כתב שירות זה כמפורט להלן.
 - יב. "שנת שירות" – הימים החלים בין ה-1.1 של שנה קלנדרית ועד לתאריך 12.31 של אותה שנה.

2. השירות

- א. המנוי יהיה זכאי לקבלת שירות רופא אונליין כמפורט בסעיף 3, שירות רופא פרטי עד הבית כמפורט בסעיף 4 ושירות פינוי באמבולנס לפי סעיף 5. שירות רופא עד הבית יינתן בביתו של המנוי או בכל מקום אחר בו ימצא המנוי הנזקק לשירות. (האמור לעיל כפוף לסעיף 4.ה)

3. תקופת אכשרה

- א. תקופת האכשרה עבור כל הסעיפים בכתב השירות הינה 30 ימים.

4. רופא אונליין

- א. המנוי יהיה זכאי לקבל שירות רופא אונליין כמפורט להלן:
 1. קבלת אנמנזה רפואית מהמנוי או מהורי המנוי.
 2. קביעת אבחנה רפואית ראשונית מרשם מתן לרכישת תרופות ראשוניות בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.
 3. המרשם יימסר באמצעות דוא"ל או פקס או באמצעי אלקטרוני אחר אשר זמין באופן סביר לרשות הרופא.
 4. מתן הפניה לחדר המיון באמצעות דוא"ל או פקס.
 5. מתן המלצה להפניית המנוי להמשך טיפול לפי שיקול דעתו המקצועי והמלצותיו של הרופא המייעץ.
 6. בתום הייעוץ יישלח למנוי סיכום הייעוץ הרפואי בדוא"ל או בפקס.
- ב. הייעוץ הרפואי המקוון יינתן על ידי רופא כללי ויתקיים עד 30 דקות מרגע קבלת הפנייה.

- ג. השירותים שיינתנו בסעיף זה הינם שירותים מקוונים בלבד, באמצעות שיחת טלפון, ללא פגישה פנים מול פנים עם נותן השירות והם ינתנו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של הרופא המייעץ ובכפוף לאפשרות ליתן אותם במסגרת שירות מקוון וללא כל בדיקה של המבוטח, או פגישתו פנים מול פנים.
- ד. בעבור שירות שיינתן לפי סעיף 3 לעיל ישלם המבוטח השתתפות עצמית בסך 25 ₪, שתשולם לנותן השירות טרם קבלת השירות בפועל באמצעות כרטיס אשראי.

5. רופא פרטי עד הבית

- א. במקרה הצורך ולאחר הייעוץ הרפואי המקוון והיה ולפי שיקול דעת הרופא לא ניתן ליתן את השירות ללא בדיקה פיזית של המנוי, יוזנק רופא לביקור בית לבדיקה רפואית ראשונית של המבוטח- הביקור יתבצע בטווח של שעותיים.
- ב. בדיקת הרופא תעשה באמצעות מכשור רפואי בסיסי, לרבות שימוש בסטטוסקופ, לוכד לשון, פנס, אוטוסקופ, פטיש רפלקסים, מד לחץ דם, קרדיופון, הכל כפי שיידרש לפי שיקול דעת המקצועי של רופא ההסכם.
- ג. בביקור הבית (במידת הצורך), יבצע הרופא את הפעולות הבאות:
 1. קבלת אנמנזה רפואית מהמנוי או מהורי המנוי.
 2. קביעת אבחנה רפואית ראשונית.
 3. מתן תרופות ראשוניות במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם וככל שקיימת תרופה מתאימה בתיק התרופות.
 4. מתן מרשם לתרופות על פי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם.
 5. מתן הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה / הילדים המטפל במנוי באופן שוטף (ו/או לרופא מומחה אחר) לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם.
 6. הפניית המנוי לחדר מיון בבית חולים, לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם.
 7. מתן תעודות / סיכום ייעוץ רפואיות.
- ד. השירות הניתן לפי סעיף 4 ניתן בכל מקום בישראל שכתובתו נקובה בבירור, למעט יהודה ושומרון, אך לרבות מעלה אדומים. ברמת הגולן השירות יינתן בקצרין, או ביישוב אחר באזור, לפי הודעת נותן השירות, כאשר המבוטח יצטרך להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונם אל רופא ההסכם בכתובת שימסור לו המוקד.
- ה. בעבור שירות שיינתן לפי סעיף 4 לעיל ישלם המנוי השתתפות עצמית בסך 35 ₪ לביקור.

6. פינוי באמבולנס לבית החולים הקרוב

- א. והיה ולפי שיקול דעת הרופא לאחר הייעוץ הרפואי המקוון ו/או לאחר ביקור הבית של הרופא, יש צורך לפנות באופן מיידי את המנוי באמבולנס לחדר המיון, יוזנק אמבולנס מטעם נותן השירות והמנוי יפונה **לבית החולים הקרוב**.
- ב. נותן השירות ישלם את סכום הפינוי ששולם על ידי המנוי לאחר הקבלה על התשלום הנ"ל במקור בלבד ובצירוף טופס שיחרור מבית החול, ובתנאי שהמבוטח אינו זכאי להחזר כספי מקופת החולים בה הוא חבר.
- ג. מובהר בזאת כי במקרה בו קופת חולים תשיב למנוי החזר חלקי, מתוך עלות הפינוי, נותן השירות ישלים את יתרת עלות הפינוי, עד לגובה עלות הפינוי.

7. דרך קבלת השירות

- א. נזקק מנוי לשירות על פי כתב שירות זה יפנה אל מוקד החברה בטלפון המצוין לעיל לצורך העברה לספק השירות.
- ב. ספק השירות יפעיל מוקד שירות לקוחות עבור מינוי כתב השירות.

- ג. המוקד יפעל כל ימות השנה 24 שעות ביממה, למעט מערב יום הכיפורים בשעה 14.00 ועד שעתיים לאחר תום הצום.
- ד. מנוי הזכאי לקבל שירות על פי כתב השירות אשר יופנה למוקד, יזדהה בשמו ויציין את כתובתו, את מספר הטלפון שבו ניתן להשיגו ופרטים נוספים הקשורים למתן השירות ולמצב הרפואי שבגיניו המנוי נזקק לשירות, ככל שיתבקש.
- ה. שירות רופא פרטי עד הבית המפורט בכתב שירות זה יינתן בכפוף להצגת ת.ז. בפני נותן השירות.
- ו. מנוי אשר מבקש לבטל פנייתו לקבלת שירות על פי כתב השירות יעשה זאת על ידי הודעה למוקד ספק השירות גם אם מסר הודעה על ביטול לרופא שיצר עימו קשר טלפוני.
- ז. לא הודיע הלקוח על בקשתו לביטול, תהיה החברה זכאית לדרוש ממנו השתתפות עצמית הקבועה בכתב השירות בגין השירות אותו ביקש.
- ז. **בכל מקרה של מלחמה, שביתה, רעידת אדמה, מגפה וכל כוח עליון אחר, פטורה החברה ממתן השירות כל עוד השירות אינו מתאפשר בעקבות האירוע.**
- ח. תשלום השתתפות עצמית הינה תנאי הכרחי לצורך קבלת השירות מטעם נותני השירות בכתב שירות זה, לא שילם המנוי את ההשתתפות העצמית רשאית החברה שלא ליתן השירות שלגביו נדרשה ההשתתפות העצמית.
- ט. השירות הניתן בכתב שירות זה ניתן על ידי ספק השירות שבהסכם ועל ידו בלבד והחברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל הוצאה, פיצוי או שיפוי מכל סוג שהוא, כספי או אחר שיגרם למנוי במידה שלא ישתמש בנותני השירות שבהסכם אלא בנותן שירות אחר.

8. פרמיה חודשית

- א. שיעור הפרמיה החודשית קבועה בנספח ההתקשרות.
- ב. הפרמיה החודשית תשולם בכל 1 לחודש.
- ג. פרמיה חודשית שלא תשולם מעבר ל-3 חודשים רצופים מבטלת הלכה למעשה את הכיסוי הניתן על פי כתב השירות ולא תהיה ללקוח כל טענה כספית או אחרת במידה והפיגור בתשלום יגרום לביטול הכיסוי.
- ד. החברה רשאית להעלות את מחיר כתב השירות אחת לשנה בשיעור שלא יעלה על 5%, שיעור זה ניתן לצבירה בין השנים.

9. תוקף כתב השירות

- א. כתב השירות יהיה בתוקף כל עוד הפרמיה החודשית משולמת במלואה.
- ב. תוקף כתב השירות יפקע באופן אוטומטי בעקבות פיגור בתשלום הפרמיה החודשית מעל 3 חודשים.
- ג. המנוי רשאי לבטל בכל עת את זכאותו לשירות על פי כתב השירות בהודעה בכתב לחברה.
- ד. במקרה של ביטול ההסכם שבין החברה לבין ספק השירות שבכתב השירות מכל סיבה שהיא רשאית החברה להפסיק מתן השירותים על פי כתב שירות זה לאחר שהודיעה על כך בכתב ללקוחות.
- ה. היה שירות כלשהו מהשירותים הקבועים בכתב השירות מותנה בהתרחשות מקרה ביטוח בפוליסת ביטוח שבידי המנוי, ופוליסה זו בוטלה, יודיע המנוי לספק השירות על ביטול פוליסת הביטוח, וכתב שירות זה יתבטל מרגע קבלת ההודעה של המנוי.
- ו. מובהר כי במועד פקיעתו של כתב שירות זה מכל סיבה שהיא, תפקע זכותו של המנוי לקבלת השירותים על פי כתב השירות.
- ז. החברה רשאית לבטל כתב שירות זה בכל עת ומכל סיבה ובלבד שהודיעה על ביטולו של כתב השירות בכתב למנוי 30 ימים טרם הפסקתו.
- ח. ביטלה החברה את כתב השירות מכל סיבה שהיא, יופסקו התשלומים החודשיים מיום הודעת החברה על הפסקת השירות.
- ט. החברה תעניק שירותים למינוריים שפנו לקבלתם טרם ההודעה על הפסקת השירות.

10. הצמדה למדד

- א. כל התשלומים על פי כתב שירות זה ונספח ההתקשרות לרבות הפרמיה החודשית וסכומי ההשתתפות העצמית צמודים למדד המחירים לצרכן, באופן שאם המדד החדש יעלה על מדד הבסיס יגדלו כל התשלומים המפורטים בכתב שירות זה בשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס.
- ב. מדד הבסיס- משמעו המדד שפורסם בעת רכישת כתב השירות.
- ג. מדד חדש- משמעו המדד הידוע ביום התשלום.

11. שונות

- א. התנאים המפורטים בנספח ההתקשרות מהווים חלק בלתי נפרד מכתב שירות זה.
- ב. כל התשלומים על פי כתב שירות זה ונספח ההתקשרות כוללים מע"מ כחוק. במידה ויכול שינוי בגובה המע"מ יעודכנו התשלומים בהתאם.
- ג. הודעות שנשלחו למנוי בדואר לפי מענו האחרון או בכתובת המייל שנמסר בכתב לחברה ייחשבו כהודעות שנמסרו.
- כל הודעה שתשלח החברה למנוי בדואר או במייל תיחשב ככזו שנמסרה והתקבלה אצלו בתוך 72 שעות ממועד מסירתה.
- ד. המנוי והחברה מתחייבים להודיע על כל שינוי בכתובתם ולא תישמע מפייהם טענה כלשהי כי לא הגיעה אליהם הודעה אם נשלחה לפי הכתובת האחרונה שנמסרה.
- ה. כל הודעה לחברה לפי כתב שירות זה תימסר בכתב בלבד.
- ו. רישומי החברה יהיו ראייה חלוטה לאמור בהם.
- ז. השירות ניתן ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות תינתן על ידי ספק השירות, לרבות במקום שבו השירות בוצע בפועל על-ידי ספקי משנה הפועלים מטעמו, והכל בכפוף לתנאי כתב השירות.
- ח. ספק השירות מתחייב כי -
 1. השירות הניתן על ידו יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות;
 2. תתקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות;
 3. השירות יינתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.
- ט. **הגבלת אחריות והעדר יריבות משפטית-**

מהות השירות: המנוי מצהיר ומסכים כי חברת אופאל עסקים – תקשורת שיווקית בע"מ (להלן: "החברה") פועלת כמשווקת ומתווכת בלבד של שירותי "רופא עד הבית" ואינה הגורם המעניק את השירות הרפואי בפועל.

זהות ספק השירות: השירות הרפואי, לרבות ייעוץ טלפוני, ביקורי בית, אבחון, מתן מרשמים או כל פעולה רפואית אחרת, ניתן באופן בלעדי על ידי חברת "מדיקר" ("MediCare") ו/או מי מטעמה (להלן: "ספק השירות"), שהינה גוף עצמאי ונפרד מהחברה.

העדר אחריות מקצועית: החברה, מנהליה או עובדיה, לא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לטיב השירות הרפואי, לזמינותו, לאיכותו, או לכל נזק (גופני, נפשי או רכושני), טעות, השמטה, רשלנות רפואית או אי-התאמה של השירות שניתן על ידי ספק השירות.

אחריות בלעדית של ספק השירות: כל טענה, דרישה או תביעה מצד המנוי בגין רשלנות מקצועית, אי-עמידה בזמני הגעה, נזק רפואי או כל עילה אחרת הנובעת ממתן השירות (או אי-מתנו), תופנה אך ורק כלפי ספק השירות ("מדיקר גרופ") וכי לספק השירות האחריות הבלעדית והמלאה כלפי המנוי על פי דין.

שיפוי: המנוי מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין אירועים רפואיים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה כתוצאה מתביעה שתוגש בניגוד לסעיף זה.

12. מקום שיפוט

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם כתב שירות זה מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב ולהם בלבד.